第五章 犯罪客体

第一节 犯罪客体的概念与特征

【考点 1：犯罪客体的概念】

（1）犯罪客体是指我国刑法保护的为犯罪行为所侵犯的社会关系；

（2）犯罪客体是犯罪构成的必备要件，任何犯罪都必然侵犯刑法所保护的社会关系；

（3）德日犯罪论体系认为犯罪客体不是犯罪构成要件，但我国通说仍认为犯罪客体是犯罪构成必备要件；

〈注意〉德日理论将保护客体和行为客体分立，认为犯罪客体应是犯罪概念研究对象而非构成要件；

〈拓展〉这种观点涉及我国犯罪论体系改造，尚处理论争鸣阶段，未被广为接受；

【考点 2：犯罪客体的三个特征】

（1）犯罪客体是一种社会关系：包括物质关系（经济生产关系）和思想关系（政治关系、意识形态），在阶级社会中具有鲜明阶级性；

（2）犯罪客体是我国刑法保护的社会关系：《刑法》第 2 条、第 13 条明文规定保护国家安全、人民民主专政政权、社会主义制度、财产所有权、公民人身权利等；

（3）犯罪客体是犯罪行为侵犯的社会关系：刑法保护的社会关系本身不是犯罪客体，只有被犯罪行为侵犯时才成为犯罪客体；

【考点 3：犯罪对象的概念与特征】

（1）犯罪对象是刑法分则条文规定的受犯罪行为直接作用或影响的具体人或物；

（2）犯罪对象是具体的人或物：人包括自然人、法人、非法人团体乃至国家；物包括有形物与无形物；

（3）犯罪对象是刑法规定的人或物，体现罪刑法定原则；

（4）犯罪对象是受犯罪行为直接作用或影响的人或物，使对象的性质、数量、结构、状态、位置发生变化；

〈示例〉故意杀人罪犯罪对象是人，盗窃罪犯罪对象是公私财物；

〈注意〉犯罪对象区别于组成犯罪行为之物、行为孳生之物和犯罪行为报酬取得之物；

【考点 4：犯罪对象的作用】

（1）犯罪对象决定某些犯罪是否成立：挪用公款罪只能针对公款和救灾等特定款物，其他公物不构成本罪；

（2）特定犯罪对象影响此罪与彼罪的区分：抢劫公私财物构成抢劫罪，抢劫枪支弹药构成抢劫枪支弹药罪；

（3）犯罪对象不同影响罪行轻重和量刑：强奸已满 14 周岁女性与奸淫未满 14 周岁幼女，后者从重处罚；

〈案例〉同是盗窃电线，甲盗窃库房备用电线构成盗窃罪，乙盗窃输电线路使用中电线构成破坏电力设备罪；

【考点 5：犯罪客体与犯罪对象的五个区别】

（1）抽象与具体的差异：犯罪客体是生命权、财产权等观念事物，犯罪对象是可感知的具体人或物；

（2）决定犯罪性质的作用不同：犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必；

（3）在犯罪构成中的地位不同：犯罪客体是任何犯罪构成的必要条件，犯罪对象仅是某些犯罪的必要条件；

（4）受损害情况不同：任何犯罪都会使犯罪客体受害，犯罪对象则不一定受损害；

（5）分类依据作用不同：犯罪客体相同意味犯罪性质相同，是犯罪分类根据；犯罪对象相同不意味犯罪性质相同；

〈示例〉走私淫秽物品罪必须有具体淫秽物品作对象，偷越国境罪、脱逃罪等很难说有犯罪对象；

〈示例〉盗窃他人电视机侵犯财产权利，但电视机本身未必受损害，盗窃犯往往好好保护窃来物品；

〈案例〉珍贵文物被馆藏时表现为财产权可成盗窃罪客体，被走私时表现为贸易管理秩序是走私文物罪客体；

第二节 犯罪客体的分类

【考点 1：犯罪客体的三层次分类体系】

（1）按侵犯社会关系范围分为一般客体、同类客体、直接客体三类；

（2）三者关系为一般与特殊、共性与个性、抽象与具体、整体与部分；

（3）同类客体基于直接客体分类概括，一般客体是对一切犯罪客体的抽象概括；

【考点 2：一般客体的概念与功能】

（1）一般客体又称共同客体，指一切犯罪共同侵犯的社会关系，即刑法保护的社会关系整体；

（2）任何犯罪都侵犯一般客体，否则不构成犯罪，是区分罪与非罪的重要标准；

（3）主要内容体现在刑法第 2 条关于刑法任务、第 13 条关于犯罪概念的规定中；

【考点 3：同类客体的概念与立法体现】

（1）指某一类犯罪共同侵犯的刑法保护的社会关系，根据侵害社会关系的相同或相近性质确定；

（2）是刑事立法重要依据，构建以同类客体为指导的刑法分则体系；

（3）我国刑法分十类同类客体：国家安全、公共安全、社会主义市场经济秩序、公民人身权利民主权利、公私财产关系、社会管理秩序、国防利益、国家廉政制度、国家机关正常活动及公众信赖、国家军事利益；

〈示例〉抢劫、抢夺、盗窃、诈骗等犯罪都侵害财产权，财产权为其同类客体；

〈示例〉故意杀人、故意伤害、诽谤、非法拘禁等犯罪侵害人身权利，人身权为其同类客体；

【考点 4：直接客体的概念与作用】

（1）指特定犯罪直接侵犯的客体，即直接侵害的具体社会关系；

（2）是决定犯罪性质的重要因素，行为被认定为某种犯罪归根结底由直接客体决定；

（3）是研究犯罪客体重点，也是司法实践区分罪与非罪、此罪与彼罪的关键；

〈示例〉故意杀人罪直接客体是他人生命权利，诈骗罪直接客体是公私财物所有权或占有权；

【考点 5：简单客体与复杂客体】

（1）简单客体指犯罪仅侵犯一种具体社会关系，只有一个直接客体；

（2）复杂客体指犯罪同时侵犯两种或以上具体社会关系，有两个或以上直接客体；

（3）复杂客体需区分主要客体和次要客体，标准是社会关系重要性程度和遭受侵犯程度；

〈示例〉盗窃罪直接客体是公私财产所有权，为简单客体；

〈示例〉贪污罪直接客体是国家工作人员职务行为廉洁性和公共财产所有权，为复杂客体；

〈注意〉主要客体决定具体犯罪归类，进而影响犯罪既遂标准；

【考点 6：随机客体的特殊性】

（1）指复杂客体中基于偶然情形出现的客体，也称随意客体、选择客体；

（2）与主要次要客体不同，随机客体仅是选择要件，可能出现也可能不出现；

（3）随机客体往往是加重刑事处罚的原因和依据；

〈示例〉非法拘禁罪主要侵害人身自由权，若偶然导致重伤死亡，则侵害健康权生命权；

bilibili
考研研究生
制作

【考点 7：物质性与非物质性犯罪客体】

（1）物质性犯罪客体侵害标志是产生物质性损害或威胁，包括经济关系、财产关系、人的生命健康权利等；

（2）非物质性犯罪客体侵害标志是不具有直接物质损害形式，包括政治制度、社会秩序、人格名誉等；

（3）物质性客体构成既遂一般要求造成实际损害结果，非物质性客体只要实施危害行为犯罪就既遂；

〈示例〉侮辱罪、诽谤罪属非物质性客体，实施行为即既遂；

【考点 8：犯罪直接客体的五种立法形式】

（1）明确规定犯罪客体；

（2）通过规定犯罪客体的物质表现揭示犯罪客体；

（3）通过规定犯罪违反的某项法规表明犯罪客体；

（4）通过规定犯罪侵害的被害人特征表明犯罪客体；

（5）通过规定犯罪行为的方法表明犯罪客体；

〈示例〉颠覆国家政权罪明确规定客体是国家政权、社会主义制度；

〈示例〉抢劫罪通过"公私财物"揭示侵犯公私财产所有权；

〈示例〉虐待罪通过"家庭成员"表明客体是平等互助的家庭关系；

bilibili
考研你终硕
制作